



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 289/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע: מאיר אברמנד
ע"י ב"כ עוה"ד ליאור נגר
מרחוב יפו 33 ירושלים

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. יואל הרצברג
2. נועה הרצברג ברמן
ע"י ב"כ עוה"ד רותם ארביב
מרחוב יבנה 15 תל אביב

ה ח ל ט ה

עסקינן בתובענה על פי סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 (להלן: "**חוק החיזוק**") בנוגע לבית בשד' בן גוריון 73 תל אביב הבנוי על חלקה 105 בגוש 6954 (להלן: "**הבית**").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

בבית 7 דירות.
התובע הינו בעלים של תת חלקה 7 בבית – יחידה בשטח 2.21 מ"ר בקומת הגג לה צמוד גג בשטח 140.72 מ"ר.
הנתבעים הינם הבעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 6 בקומה השניה.

במסגרת ההליך מבקש התובע לחייב את הנתבעים בביצוע עבודות על פי תמ"א 38.

לאור הנטען בכתב התביעה אני מוצא מקום להורות על מחיקת התביעה על הסף, עוד בטרם המצאתה לידי הנתבעים.

סעיף 5א לחוק החיזוק קובע כי מפקח על רישום מקרקעין רשאי לאשר עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה בבית "על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם".

גם עבודות אחרות על פי חוק החיזוק (ר' סעיפים 3 ו-4 לחוק) מחייבות הסכמת רוב (רגיל או מיוחד).

שעה שהתובע הינו בעלים של יחידה אחת בבית לה צמודים 2/489 חלקים בלבד מהרכוש המשותף הרי שהתביעה דנן איננה עומדת בתנאי היסודי לאישור העבודות כמבוקש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 289/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

זאת ועוד. אף אם בידי התובע התחייבות של בעלי דירות אחרים (לבד מהנתבעים) בנוגע להוצאת חלקים מהרכוש המשותף בבית, אין די בכך, כל עוד לא תוקן צו רישום הבית המשותף, כדי להקנות לו זכויות נוספות כלשהן. ודאי אמורים הדברים כאשר מתנהלים הליכים קניינים מקבילים בהקשרים אלו (ר' סעיף 19 לכתב התביעה) וכאשר מדובר בהליך דנן בתובענה בפני מפקח על רישום מקרקעין אשר מחוייב לפסוק בהתאם למצב הרישומי הקיים (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487).

עיון בהתחייבות בעלי הדירות (סעיף 6 לכתב התביעה) מלמד כי אין כל התייחסות וממילא לא כל הרשאה בנוגע לפעולות על פי תמ"א 38 או חוק החיזוק. מכל מקום, **התביעה הוגשה כתביעה אישית של התובע** ולא בשמם של בעלי הדירות האחרים (מכח אותה הרשאה לכאורה) שלא צורפו כצד להליך ודי בכך להביא לסילוקה על הסף כאמור.

בהקשר זה יש גם להבהיר כי כל הקשור במערכת היחסים שבין בעלי הדירות בנוגע להתחייבויותיהם הקנייניות ממילא אינו מצוי בגדר סמכותי העניינית, לרבות בקשר לאכיפתן של אותן התחייבויות והשאלה באם אלו חלות גם על בניה מכח הוראות תמ"א 38 וחוק החיזוק (ר' 573/13 שמואל אשכנזי נ' חיה פינקלשטיין (פורסם באתר משרד המשפטים)). ממילא אותם "מתחייבים" לא צורפו לכתב התביעה כאמור, אפילו לא כנתבעים.

יוצא, אם כן, מכתב התביעה עצמו, כי אין רוב נדרש בין בעלי הדירות לשם אישור העבודה בהתאם להוראות חוק החיזוק, ואין התביעה עומדת בתנאי הסף שנקבעו בסעיף 5 לחוק החיזוק לשם הגשתה.

בנוסף לאמור לעיל יש גם להזכיר כי פנייה למפקח על רישום מקרקעין מכוח חוק החיזוק כפופה להתקיימותו של תנאי סף לפיו ניתן היתר בנייה, ובהתאם להגדרת החוק - "היתר לפי חוק התכנון והבניה או החלטה לאחר בקשה להיתר בתנאים" (סעיף 1 לחוק החיזוק).

מן המסמכים שצורפו לא ברור אם נתקבלה החלטה העונה על דרישות הגדרת "החלטה לאחר בקשה להיתר בתנאים" בחוק החיזוק. בהקשר זה אין די בנספח ה' לכתב התביעה, ממנו לא ניתן ללמוד על העבודות המתבקשות ועל התקיימות התנאים להחלת ההגדרה. כפועל יוצא מכך הרי שגם בהקשר זה לא נתמלאו דרישות הסף להגשת התביעה בפני.

לאור כל האמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה על הסף.

משעה שהתקבלה החלטה זו עוד בטרם נמסר כתב התביעה לידי הנתבעים, אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום.
ניתנה בלישכתי ביום י"ח אייר תשע"ד, 18 מאי 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב